



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Maurizio Manzi	Giudice
Dott. Aldo Ruggiero	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 2208 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta per la decisione all'udienza del 17.10.2022 e vertente

TRA

Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Anselmi, giusta procura in calce all'atto di citazione

Attrice

CONTRO

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

Oggetto: (Codice oggetto: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso).

Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:

- La difesa dell'attrice: "All'On.le Tribunale di dichiarare l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.";
- La difesa del convenuto: "A - dichiarare la nullità ex art. 1325 c.c. del contratto di locazione 01.06.2012 intercorso tra **Parte_1** e il sig. **Controparte_1** registrato presso l' **Organizzazione_1** di Roma il 27.06.2012 al n. 6729; B - dichiarare l'inesistenza dello stesso contratto di locazione per mancanza del sinallagma contrattuale; C - dichiarare la simulazione, ai sensi dell'art. 1414 c.c., dell'atto di conferimento del bene immobile dei sigg.ri **Controparte_1** e **Controparte_2** a favore di **Parte_1** stipulato il 13.04.2012, a rogito Notaio Dott. **Persona_1** (Rep. 4067; Racc. 2616); D - dichiarare la simulazione del contratto di locazione 01.06.2012 intercorso tra [...] **Parte_1** e **Controparte_1** registrato alla **Organizzazione_1** di Roma il 27.06.2012 al n. 6729. Con condanna della **Parte_1** alle relative spese e compensi da rifondersi a favore del sottoscritto Avvocato antistatario."

Motivi della decisione

Con atto di intimazione di sfratto e citazione per la convalida, notificato il 18.12.2019, **Parte_1** conveniva in giudizio **Controparte_1**, esponendo:

1. Che il convenuto aveva conferito nel capitale sociale della costituenda **Controparte_3** un immobile in comproprietà con la moglie, divenendo così titolare insieme a quest'ultima di una quota del 50% ciascuno;
2. che detta Società aveva stipulato un contratto di locazione di detto immobile con il convenuto, in data 01.06.2012, avente durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile per altri quattro anni;
3. che la Società, in data 18.10.2019, aveva comunicato la propria disdetta per la data del 31.05.2020;
4. che, dunque, intendeva diffidare il convenuto al rilascio dell'immobile per finita locazione.

A fronte dell'alienazione a terzi del predetto immobile, avvenuta in data 06.11.2020, la ricorrente chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1*, il quale esponeva nella comparsa di costituzione:

1. che la rappresentante legale della *Parte_1* era la sua ex-coniuge, con la quale aveva conferito l'immobile oggetto di giudizio nella costituita *Parte_1* divenendo titolari ognuno di una quota del 50% del capitale sociale;
2. che, nel 2012, aveva stipulato con l'attrice un contratto simulato di locazione, al fine di sottrarre l'immobile da eventuali pretese creditorie;
3. che, tuttavia, la *Controparte_4* e la *Organizzazione_2* di Roma aveva agito in revocatoria ordinaria avverso l'atto di conferimento immobiliare;
4. che la moglie, con la quale erano in corso trattative per la separazione consensuale, aveva manifestato la volontà di vendere il suddetto immobile, alla quale aveva opposto la propria volontà di continuare ad abitare l'ex casa coniugale;
5. che, dunque, doveva essere accertata e dichiarata la simulazione dell'atto di conferimento dell'immobile in *Parte_1* e dell'atto di locazione con quest'ultima stipulato, a fronte del quale non era mai stato corrisposto il canone di locazione;
6. che la domanda di parte attrice era inammissibile, posto che il contratto di locazione doveva essere dichiarato inesistente per difetto di sinallagma o nullo per illiceità della causa e, dunque, non potevano essere esperiti i rimedi previsti dalla legge in materia di locazione;
7. che la condanna al rilascio dell'immobile non poteva essere emanata, posto che versava in gravi condizioni economiche, essendo proprietario unicamente dell'immobile fittiziamente conferito e non potendo sostenere il costo di una locazione.

Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.

Nelle more del procedimento, a fronte dei motivi di opposizione formulati da *Controparte_1*, veniva disposto il mutamento del rito e la separazione delle domande di competenza del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata imprese. La causa veniva istruita con la produzione di documenti.

Tanto premesso, per la domanda attorea deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

L'attrice ha chiesto di dichiararsi la cessata materia del contendere relativamente alle domande formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio, dirette a ottenere la dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione dell'immobile conferito con la convalida della licenza per finita locazione, in quanto il bene era stato alienato a terzi.

Alla richiesta di cessazione della materia del contendere, tuttavia, non ha aderito parte convenuta, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie eccezioni e della domanda riconvenzionale.

Sul punto, è necessario premettere che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, *"La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronuncia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotto in causa"*, (Cass., Sent. n. 12844 del 03.09.2003).

È necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.

In mancanza di tale accordo, il giudice dovrà valutare l'allegazione del fatto sopravvenuto, astrattamente idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, al fine di determinare se quello specifico fatto abbia determinato, sostanzialmente, il soddisfacimento del diritto azionato e, dunque, una situazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

In caso di esito positivo e, dunque, in caso di verificata sopravvenuta carenza di interesse ad agire, il giudicante dovrà dichiararla e dovrà regolare le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza.

Qualora, invece, ritenga che il fatto *de quo* abbia comportato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. *ex multis*, Cass., n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010).

Nel caso di specie, invero, la richiesta di cessazione della materia del contendere è pervenuta esclusivamente da parte attrice, insistendo parte convenuta per l'accoglimento delle proprie domande.

Alla luce dell'alienazione del bene immobile, oggetto del contratto di cui l'attrice ha chiesto la risoluzione e la convalida dell'intimata licenza per finita locazione, parte attrice deve ritenersi priva di interesse ad agire e, dunque, la domanda principale deve essere ritenuta improcedibile per difetto dell'interesse ad agire.

Di contro, parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della simulazione dell'atto del conferimento immobiliare in favore della Pt_1 [...] e del contratto di locazione del medesimo immobile, stipulato con la Società attrice.

Ebbene, la domanda riconvenzionale è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.

Devesi ricordare che, ai sensi degli artt. 1414 ss. c.c., la simulazione è un fenomeno cd. di apparenza giuridica, in base al quale le parti pongono in essere un negozio giuridico (atto simulato) del quale non vogliono alcun effetto – per il caso di simulazione assoluta – o del quale vogliono effetti diversi, riconducibili ad altro negozio giuridico (negozio dissimulato), in ipotesi di simulazione relativa.

Con l'accordo simulatorio, dunque, i contraenti stabiliscono che l'atto posto in essere non produrrà effetti nei loro confronti o ne produrrà di diversi, propri di un differente assetto negoziale, del quale devono essere rispettati gli eventuali requisiti formali imposti *ex lege*.

Il contratto simulato, dunque, è destinato a creare l'apparenza giuridica di conformità tra il dichiarato e voluto unicamente nei confronti dei terzi estranei al rapporto, ai quali, se in buona fede, la simulazione non potrà essere opposta.

Tra le parti, invece, salvo l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato (il negozio realmente voluto), la simulazione potrà essere provata esclusivamente tramite la cd. controdichiarazione, di cui all'art. 1417 c.c., consistente in un documento di riconoscimento della simulazione, ossia dell'accordo simulatorio.

In tema di simulazione di un atto di conferimento in una società, si è posto il problema di identificare le parti dell'accordo simulatorio e, dunque, i soggetti nei cui confronti il negozio simulato non produce gli effetti che gli sono propri.

In tale contesto, dunque, giova verificare se possa parlarsi di conferimento simulato, avendo a mente che, in tale ipotesi, l'accordo simulatorio dovrebbe essere intercorso tra il conferente (nel caso di specie i conferenti) e la società, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il quale ha il potere di impegnare la volontà dell'ente.

Tuttavia, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di delibera di aumento del capitale sociale, *"[...] se non v'è difficoltà ad ammettere che un contratto di scambio con una società possa essere simulato, attraverso un accordo simulatorio concluso con la società rappresentata dal suo amministratore, il quale agisce in tal caso nell'esercizio della sua ordinaria attività gestoria, lo stesso non può dirsi quanto il negozio simulato attenga all'organizzazione della società, per la quale la titolarità del potere spetta di regola all'assemblea. Vero è che, oggi, il potere di decidere l'aumento del capitale sociale, pur rimanendo riservato all'assemblea della società a responsabilità limitata, può essere attribuito dall'atto costitutivo agli amministratori [...] Quanto alla delega assembleare, si tratta in ogni caso di poteri conferiti dall'assemblea per l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato; e in tale delega non può ritenersi compresa quella al compimento di azioni (e alla stipulazione di negozi) tendenti non già ad eseguire, ma al contrario a privare di contenuto la deliberazione adottata, simulandone l'esecuzione [...] Alla controdichiarazione sottoscritta dal conferente e*

dall'amministratore di società, in ordine alla simulazione del conferimento, non poteva di conseguenza riconoscersi alcun valore, e in ogni caso la stessa non potrebbe essere opposta alla società [...] il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società [...]" (vds. Cass. Civ., sentenza n. 12467/2013).

Pertanto, se in caso di aumento di capitale sociale, ancorché con la partecipazione del rappresentante legale dell'ente previa delega da parte dell'assemblea, l'eventuale simulazione dell'atto di conferimento non può essere opposta alla società di capitali, avente propria personalità giuridica e, dunque, da ritenersi terza alla simulazione, lo stesso accadrà nell'ipotesi di un conferimento effettuato all'atto di costituzione di una s.r.l. (come nella fattispecie concreta), che non ha visto la partecipazione della società conferitaria, la quale senz'altro deve dirsi terza estranea all'accordo simulatorio intercorso tra i conferenti, al più qualificabile come patto parasociale.

Sul punto, infatti, il conferimento di beni va inteso come "*atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto nel patrimonio dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo, distinto dalle persone dei soci*" (vds. Cass. Civ., Sez. III, n. 4863/2021).

E ciò anche in un'ottica di tutela dell'interesse generale dei creditori sociali e dei terzi, i quali subirebbero un pregiudizio se fosse possibile per i soci pretendere la restituzione dell'oggetto del conferimento asseritamente simulato, a seguito della dichiarazione di simulazione dello stesso.

In ogni caso, inoltre, a seguito della vendita dell'immobile, l'attore in riconvenzionale non può vedere soddisfatta la sua richiesta dovendo attendere l'esito della liquidazione della Società con la prioritaria soddisfazione dei creditori della Società stessa.

In ragione delle suesposte motivazioni, pertanto, la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta è infondata e deve essere rigettata, anche con

riguardo all'asserita simulazione del contratto di locazione stipulato con la *Pt_1*, in ragione sia della sua cessazione per decorrenza del termine finale contrattualmente previsto e, *a fortiori*, in quanto posto in essere con un soggetto che aveva la disponibilità giuridica del bene immobile a cui non risulta opponibile la simulazione.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico del convenuto per la soccombenza prevalente derivante dal rigetto della domanda riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile n. 2208/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da *Parte_1* con atto di citazione di *Controparte_1*, disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione, così provvede:

1. dichiara improcedibile la domanda di *Controparte_5* per carenza di interesse;
2. respinge la domanda riconvenzionale di *Controparte_1* ;
3. condanna il convenuto *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 8.000,00, oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice est.

Dott. Aldo Ruggiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo